

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

Declaración de Prácticas de Tratamiento de Datos Personales, Integración de Inteligencia Artificial y Régimen Económico

Sistema:	AutoCuentas
Responsable del Tratamiento:	Oscar Alexander Henao Hernandez
Correo Electrónico:	formatoscuentas09@gmail.com
Teléfono:	3053397959
Fecha de Vigencia:	1 de octubre de 2026

PREÁMBULO

Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, los "Términos") regulan el acceso, suscripción y uso del sistema denominado **AutoCuentas** (en adelante, el "Sistema"), cuyo objeto consiste en la generación automatizada de informes y la recopilación inteligente de soportes documentales requeridos para la presentación de cuentas de cobro por parte de contratistas. Ello opera en el marco de relaciones contractuales de carácter público o privado en la República de Colombia. El acceso o uso del Sistema atribuye la condición de usuario (en adelante, el "Contratista") e implica la aceptación plena, expresa, incondicional e informada de la totalidad de las disposiciones vigentes en este instrumento.

CAPÍTULO I: NATURALEZA Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DEL SISTEMA

ARTÍCULO 1. OBJETO DEL SISTEMA.

El Sistema se constituye exclusivamente como una solución tecnológica de soporte administrativo y optimización documental basada en algoritmos informáticos, restringida a las siguientes funciones:

- **1.1. Recopilación y almacenamiento documental:** Permite la carga estructurada y el almacenamiento temporal de documentos de soporte del Contratista, tales como: Documento de identidad, Registro Único Tributario (RUT), Certificación bancaria, Informe de actividades, Planilla de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (conforme al artículo 135 de la Ley 1753 de 2015) y Facturas electrónicas, si aplicase.

- **1.2. Extracción de información mediante Inteligencia Artificial (IA):** El software implementa modelos de visión artificial y procesamiento de lenguaje natural para identificar y extraer cadenas de texto y datos numéricos clave indexados en los soportes cargados por el Contratista.
- **1.3. Generación automatizada de textos y formatos:** El Sistema asiste al Contratista en la redacción predictiva de los campos narrativos del informe de actividades y compila de forma estructurada los valores correspondientes al documento final de la cuenta de cobro.

ARTÍCULO 2. EXCLUSIONES EXPLEDIDAS Y RESERVAS LEGALES.

El Sistema no sustituye las responsabilidades profesionales o normativas del Contratista. Se excluye del objeto de la plataforma y de la responsabilidad de su Operador:

- **2.1. Gestión Fiscal y Contable:** El Sistema no expide facturas electrónicas en los términos de la Resolución 000042 de 2020 de la DIAN, no calcula retenciones en la fuente a título de Renta, IVA o ICA, ni realiza asesoría contable o planeación tributaria.
- **2.2. Radicación o Trámite Administrativo:** La plataforma no efectúa la radicación digital ni la presentación de las cuentas de cobro ante los sistemas de gestión de las entidades estatales (SECOPII) o privadas. Este trámite es de ejecución exclusiva del Contratista.
- **2.3. Control Contractual:** El Sistema es ajeno a las actividades de interventoría o supervisión de contratos estatales reguladas por las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011.

CAPÍTULO II: RÉGIMEN DE COSTOS, TARIFAS Y MODELO COMERCIAL

ARTÍCULO 3. ESQUEMA DE PRECIOS Y TARIFAS DEL SERVICIO.

El uso del Sistema AutoCuentas genera el cobro de una contraprestación económica por parte del Contratista, bajo las siguientes condiciones mercantiles específicas:

- **3.1. Gratuidad de la Primera Cuenta de Cobro ("CUENTA1"):** Como incentivo de prueba de la tecnología y sin perjuicio de la obligatoriedad de aceptación de estos Términos, la creación, procesamiento, extracción por IA y descarga del primer documento (identificado comercialmente como **CUENTA1**) será de carácter **totalmente gratuito** para el usuario registrado por una única vez.
- **3.2. Costo Fijado y Concertado:** A partir de la generación del segundo documento inclusive en adelante, el servicio tendrá un costo económico. El valor comercial será debidamente fijado, actualizado e informado de forma clara, visible y desglosada en la interfaz del software previo a su procesamiento. Las tarifas podrán obedecer a un precio fijo estándar por documento emitido o a un valor específicamente concertado de forma particular con el Contratista a través de planes de suscripción o bolsas de documentos.

- **3.3. Autorización de Facturación y Pago:** El Contratista se obliga a pagar el costo vigente estipulado mediante los canales electrónicos autorizados en la pasarela de pagos del Sistema. El no pago de las tarifas fijadas facultará al Responsable para suspender de forma inmediata el acceso a los servicios de extracción y descarga de documentos, sin que ello genere derecho a reclamación alguna.

CAPÍTULO III: USO DIRECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) DE TERCEROS

ARTÍCULO 4. INTEGRACIÓN DE MODELOS EXTERNOS (APIs DE IA).

El Contratista conoce, entiende y acepta de manera informada que el procesamiento avanzado de datos del Sistema se ejecuta mediante la interconexión técnica vía interfaz de programación de aplicaciones (API) con modelos de Inteligencia Artificial de terceros proveedores globales, incluyendo de forma particular, mas no limitada, a la tecnología **Google Gemini** y/o proveedores análogos de procesamiento a gran escala.

ARTÍCULO 5. MITIGACIÓN POR MARGEN DE ERROR DE LA IA Y DECLARACIÓN DE ALUCINACIONES.

Los modelos de Inteligencia Artificial, si bien representan tecnología avanzada, operan bajo márgenes de probabilidad estadística y matemática y son susceptibles a experimentar fallos técnicos latentes, incluyendo imprecisiones en lectura óptica (OCR), errores tipográficos, inconsistencias semánticas o generación de información inexistente o errónea (fenómeno técnico catalogado globalmente como "**Alucinaciones de la IA**").

OBLIGACIÓN VINCULANTE DE SUPERVISIÓN HUMANA: El Contratista ostenta la posición jurídica de revisor final y validador de los textos, cifras, cálculos y datos extraídos o redactados por el software. Es una obligación contractual de estricto cumplimiento para el Contratista repasar meticulosamente la información proyectada antes de la aprobación, firma o radicación de la cuenta de cobro. El Responsable no asumirá responsabilidad legal por documentos radicados con errores provenientes de la IA.

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (HABEAS DATA)

ARTÍCULO 6. COMPROMISO JURÍDICO DE NO USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN.

De conformidad con las exigencias del régimen constitucional de Habeas Data en Colombia, Oscar Alexander Henao Hernandez, en calidad de Responsable del Tratamiento, asume un compromiso estricto de confidencialidad y probidad técnica, obligándose a **NO utilizar, consultar, perfilar,**

reproducir, divulgar, comercializar ni explotar bajo ninguna modalidad comercial o analítica los datos personales recopilados, salvo los casos taxativos autorizados por la Ley 1581 de 2012. Los datos transmitidos mediante APIs a terceros (como Google Gemini) se efectúan bajo entornos corporativos privados que, contractualmente, prohíben el uso de su información para el entrenamiento público de modelos globales.

ARTÍCULO 7. PRINCIPIOS RECTORES DEL TRATAMIENTO DE DATOS.

En plena sintonía con el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012, el tratamiento de la base de datos de AutoCuentas estará estrictamente supeditado a los principios de *Finalidad, Libertad, Veracidad o Calidad, Transparencia, Acceso y Circulación Restringida, Seguridad, Confidencialidad y Caducidad*. Los datos capturados permanecerán almacenados bajo criterios de temporalidad estricta y serán destruidos una vez finalizada la relación contractual o cumplida la finalidad técnica de la cuenta de cobro.

ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDAD ANTE LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE TERCEROS.

El Contratista que cargue al Sistema documentos contentivos de datos personales de terceros (tales como nombres de supervisores, contratantes, ordenadores del gasto o testigos) declara bajo la gravedad de juramento que cuenta con la debida autorización de dichos titulares o que se encuentra amparado bajo una relación legal habilitante, eximiendo a AutoCuentas de cualquier sanción pecuniaria que pretenda imponer la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

CAPÍTULO V: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CLÁUSULA PENAL Y ANTIFRAUDE

ARTÍCULO 9. EXCLUSIÓN PATRIMONIAL DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA.

El Responsable del Sistema no será responsable ante el Contratista ni ante terceros por concepto de daños directos, indirectos, lucro cesante, daño emergente, pérdidas financieras, retrasos en el pago de honorarios por parte del contratante, glosas documentales o sanciones administrativas impuestas por autoridades de control (DIAN o UGPP) que se deriven de imprecisiones del Sistema.

ARTÍCULO 10. TOPE INDEMNIZATORIO MÁXIMO CONCORDADO.

Las partes acuerdan de manera expresa que, ante cualquier eventualidad de responsabilidad civil contractual o extracontractual que se declare judicialmente en contra del Responsable del Sistema, el monto máximo de indemnización económica al que habrá lugar estará limitado estrictamente a la suma equivalente a los valores reales efectivamente pagados por el Contratista por el uso del servicio durante los últimos tres (3) meses anteriores al suceso, o en su defecto, si el suceso ocurre dentro de la gratuidad de la primera cuenta ("CUENTA1"), el límite indemnizatorio máximo global será la suma fija de un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) en Colombia.

ARTÍCULO 11. COMPROMISO ANTIFRAUDE Y SANCIONES PENALES.

Queda prohibida la utilización de AutoCuentas para alterar soportes, duplicar cobros, adulterar planillas de seguridad social o estructurar fraudes documentales. El uso del software para fines ilícitos será reportado a la Fiscalía General de la Nación, constituyendo indicio grave de la comisión de las conductas punibles de *Falsedad en Documento Privado* (Art. 289 de la Ley 599 de 2000 - Código Penal Colombiano) y *Falsedad Personal* (Art. 296 ibídem).

CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

Los presentes Términos se rigen en su integridad por las leyes de la República de Colombia. Cualquier diferencia, controversia o reclamación que surja entre las partes respecto de la interpretación, ejecución o terminación de este contrato, se someterá en primera instancia a una etapa de arreglo directo o conciliación en derecho ante un centro de conciliación autorizado en el territorio colombiano.

Este documento se expide para efectos regulatorios comerciales de la plataforma AutoCuentas en concordancia con el ordenamiento jurídico de Colombia.

Aviso Legal: La información contenida en este archivo se genera con fines informativos y regulatorios contractuales.